



MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACION

TÉRMINOS DE REFERENCIA

“ADQUISICIÓN MATERIALES PARA TALLERES DE CONSTRUCCIONES METÁLICAS ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL Y PALEONTOLOGÍA ÁREA CIENTÍFICO HUMANISTA DEL LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, FONDOS SEP”.

ARTÍCULO 1º: ANTECEDENTES GENERALES

1.1 Individualización unidad mandante

NOMBRE : MUNICIPALIDAD DE LAJA
RUT : 69.170.300-2
REPRESENTANTE LEGAL : VLADIMIR FICA TOLEDO
TELÉFONO : (043) 2534294
HORARIO DE ATENCIÓN DE PÚBLICO : LUNES A VIERNES DE 08:30 A 14:00 HRS.

1.2. Generalidades

La Municipalidad de Laja realiza **“Adquisición Materiales para Talleres de Construcciones Metálicas Área Técnico Profesional y Paleontología Área Científico Humanista del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción, Fondos SEP”**, a través del portal www.mercadopublico.cl.

1.3. Requisitos para Participar en Compra Ágil.

Proveedores del Estado deben estar inscritos y en estado hábil en el Registro de Proveedores.

1.4. Recepción y Apertura de las Ofertas.

La recepción de ofertas, se realizará a través del cotizado del portal www.mercadopublico.cl.

NOTA: Si no se reciben cotizaciones por parte de las Empresas de Menor Tamaño, el plazo de recepción de ofertas podrá ser ampliado automáticamente a todos los proveedores de Mercado Público.

ARTÍCULO 2º: DE LAS ESPECIFICACIONES DE LO REQUERIDO

Se requiere la **“Adquisición Materiales para Talleres de Construcciones Metálicas Área Técnico Profesional y Paleontología Área Científico Humanista del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción, Fondos SEP”**, según el siguiente detalle:

DESCRIPCIÓN DE LOS PRODUCTOS:

	PRODUCTO REQUERIDO	CANTIDAD
1	ÁNGULO LAMINADO ACERO 20X20X3 MM 6 M.	10
2	PERFIL RECTANGULAR ACERO 30X20X2 MM 6 M.	10
3	FIERRO BARRA PLANA LAMINADA EN CALIENTE ACERO 3X20 MM 6 M.	10
4	FIERRO BARRA PLANA LAMINADA EN CALIENTE ACERO 3X32 MM 6 M.	10
5	PERFIL CUADRADO ACERO 30X30X2 MM 6 M.	5





MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACION

6	PERFIL CUADRADO ACERO 40X40X2 MM 6 M.	3
7	PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO 2" 2 MM 6 M.	5
8	PERFIL TUBULAR REDONDO ACERO 1" 2 MM 6 M.	3
9	MASCARA DE SOLDAR FOTSENSIBLE, EQUIVALENTE A FLAME INDURA	15
10	FIERRO REDONDO ACERO 19 MM X 6 M.	3
11	FIERRO LISO REDONDO ACERO 12 MM X 6 M.	5
12	FIERRO LISO REDONDO ACERO 16 MM X 6 M.	2
13	PLANCHA DE ACERO LAMINADA EN CALIENTE 2MM DE 1000X3000MM.	2
14	PLANCHA DE ACERO LAMINADA EN FRIO 1MM DE 1000X3000MM.	1
15	BROCA HHS PARA METAL 5 MMX91 MM.	20
16	BROCA HHS PARA METAL 4 MMX83MM.	20
17	BROCA HHS PARA METAL 8 MMX117 MM.	5
18	BROCA HHS PARA METAL 10 MMX133 MM.	5
19	LIMA REDONDA 8" ACERO	10
20	TIZA MARCA FIERRO METAL MECÁNICA CAJA 144 UNDS 125MM X 12MM.	3
21	CINTA AISLADORA ELÉCTRICA PVC 19 MM X 18 M NEGRA, EQUIVALENTE A TEMFLEX 165 3M	5
22	CINTA AISLADORA ELÉCTRICA DE GOMA AUTOFUNDENTE 3/4" 6.7 M.	3
23	ENCHUFE INDUSTRIAL DERIVACIÓN MÚLTIPLE MONOFÁSICO PULPO 16 AMP	5
24	ESCUADRA CARPINTERO 8", EQUIVALENTE A WOKIN	10
25	CABLE CORDÓN ELÉCTRICO MULTIPOLAR RV-K 3X 2.5 MM2 ROLLO 50 MT.	1
26	CABLE CORDÓN ELÉCTRICO MULTIPOLAR RV-K 3X 1.5 MM2 ROLLO 50 MT.	1
27	ELECTRODO 7018 3/32" (KILOS) EQUIVALENTE A INDURA	100
28	ELECTRODO 7018 1/8" (KILOS) EQUIVALENTE A INDURA	100
29	ELECTRODO 6010 PUNTO ROJO 3/32" (KILOS) EQUIVALENTE A INDURA	100
30	TORNILLO DE BANCO MECÁNICO 8" BASE GIRATORIA YUNQUE HIERRO FUNDIDO, EQUIVALENTE A ADKAR	4
31	FIERRO REDONDO ACERO 6 MM X 6 M	12
32	FONO PARA CASCO, EQUIVALENTE A STEELPRO SAMURAI 501 SNR 26DB ISP	10





MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACION

33	MARTILLO CARPINTERO 16 ONZAS MANGO METALICO	10
34	CINCEL PUNTA PLANA PARA CONCRETO 24X18X300MM TOTAL	10
35	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	20
36	BROCHA PARA PINTURA 2 PULGADAS CONDECORA, EQUIVALENTE A HELA	10

NOTA 1: El costo de traslado de los materiales debe estar incluidos en el valor total de la oferta.

NOTA 2: Los proveedores deberán presentar cotización por la totalidad de los productos, de no ser así, su oferta **NO SERÁ EVALUADA**.

ARTÍCULO 3º: FINANCIAMIENTO Y PRESUPUESTO

El Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja (DAEM) cuenta con un presupuesto estimado de **\$6.250.000.-** (seis millones doscientos cincuenta mil pesos), provenientes de **Fondos SEP**.

El proveedor que presente una propuesta por un monto superior al disponible, será considerado fuera de evaluación su cotización.

ARTÍCULO 4º: DEL CONTRATO

El contrato se materializará por medio de la emisión de la orden de compra respectiva por la parte contratante, emitida a través del portal mercado público y la aceptación por parte del adjudicado a través del mismo medio.

ARTÍCULO 5º: CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CRITERIO DE EVALUACIÓN		FACTOR										
PRECIO DE LA OFERTA El Puntaje para los oferentes se calculará de la siguiente manera, siendo 100 el puntaje máximo a optar: Puntaje = $\frac{\text{Menor Precio} \times 100}{\text{Precio oferta evaluada}}$ El proveedor que presente una propuesta con un monto superior al disponible, será considerada FUERA DE EVALUACIÓN SU COTIZACIÓN.		35%										
CALIDAD TÉCNICA DE LA OFERTA <table border="1"><thead><tr><th>Tramo</th><th>Puntaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Oferta con características iguales a las solicitadas</td><td>100</td></tr><tr><td>Oferta con características diferentes a las solicitadas</td><td>Fuera de Evaluación</td></tr><tr><td>No informa o no se puede demostrar</td><td>Fuera de Evaluación</td></tr></tbody></table>		Tramo	Puntaje	Oferta con características iguales a las solicitadas	100	Oferta con características diferentes a las solicitadas	Fuera de Evaluación	No informa o no se puede demostrar	Fuera de Evaluación	35%		
Tramo	Puntaje											
Oferta con características iguales a las solicitadas	100											
Oferta con características diferentes a las solicitadas	Fuera de Evaluación											
No informa o no se puede demostrar	Fuera de Evaluación											
PLAZO DE ENTREGA <table border="1"><thead><tr><th>TRAMO</th><th>PUNTAJE</th></tr></thead><tbody><tr><td>Entrega 1 día a 5 días hábiles</td><td>100</td></tr><tr><td>Entrega 6 días a 10 días hábiles</td><td>50</td></tr><tr><td>Entrega superior a 10 días hábiles</td><td>Fuera de Evaluación</td></tr><tr><td>No informa o no se puede demostrar</td><td>Fuera de Evaluación</td></tr></tbody></table>		TRAMO	PUNTAJE	Entrega 1 día a 5 días hábiles	100	Entrega 6 días a 10 días hábiles	50	Entrega superior a 10 días hábiles	Fuera de Evaluación	No informa o no se puede demostrar	Fuera de Evaluación	20%
TRAMO	PUNTAJE											
Entrega 1 día a 5 días hábiles	100											
Entrega 6 días a 10 días hábiles	50											
Entrega superior a 10 días hábiles	Fuera de Evaluación											
No informa o no se puede demostrar	Fuera de Evaluación											





**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACION**

PRESENCIAL ZONAL		10%
Tramo	Puntaje	
Casa matriz o sucursal se encuentra en Laja o San Rosendo	100	
Casa matriz o sucursal se encuentra en la Provincia del Bio- Bio	50	
Casa matriz o sucursal se encuentra fuera de la Provincia del Bio- Bio, pero dentro de la Región del Bio- Bio	25	
Casa matriz o sucursal se encuentra fuera de la Región del Bio- Bio	0	

ARTÍCULO 6º: DE LA RESOLUCIÓN DE EMPATE

En el caso de existir igualdad en la ponderación de ofertas se seleccionará la oferta que obtenga mayor puntaje en el siguiente orden de prelación:

- Precio Oferta
- Calidad Técnica
- Plazo de Entrega
- Presencia Zonal

De mantenerse el empate, se tendrá en consideración aquella oferta que ingresó antes en www.mercadopublico.cl.

ARTÍCULO 7º: DE LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

La entrega de los productos debe realizarse en Bodega del Departamento de Educación de Laja, ubicado en calle Celulosa N°401, Laja, en horario de lunes a viernes de 08:15 a 14:00 hrs. y 14:30 a 16:30 horas.

El costo de transportes y otros gastos inherentes al servicio deben estar incluidos en el valor total de la oferta.

ARTÍCULO 8º: PLAZOS

El proveedor deberá dar cumplimiento estricto al plazo de entrega establecido en su cotización.

ARTÍCULO 9º: VIGENCIA DEL CONTRATO

El contrato tendrá vigencia a partir de la selección de la oferta, hasta que se otorgue la RECEPCIÓN CONFORME DE LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA, o bien, hasta que se sancionen las multas respectivas en el caso de incumplimiento por parte del proveedor.

ARTÍCULO 10º: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación dar cumplimiento a su cotización con sujeción estricta a los presentes Términos de Referencia y a la demás reglamentación que regula el tipo de operación.

ARTÍCULO 11º: DEL CUMPLIMIENTO

El cumplimiento de la entrega del servicio prestado por parte del adjudicatario será supervisado por la Directora (R) del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción o quien la subroge.





**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACION**

No será causal eximente del cumplimiento de las obligaciones del adjudicatario el hecho de no contar con stock disponible y/o, que el personal contratado por éste se declare en huelga legal o ilegal, conforme a las disposiciones legales vigentes sobre la materia. En todo caso, el oferente deberá arbitrar las medidas oportunamente para que el bien solicitado o el servicio contratado se cumplan.

ARTÍCULO 12º: DE LAS DEFICIENCIAS Y MULTAS

La Municipalidad podrá decidir la aplicación de sanciones, por deficiencia o infracciones, debido a la falta de cumplimiento por parte del contratado de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo los presentes Términos de Referencia.

La Municipalidad, a través de la Directora (R) del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción o quien la subrogue, quien actuará como control, supervisará los servicios a contratar o el bien a adquirir.

Los procedimientos generales para el tratamiento o corrección de deficiencias o infracciones serán los siguientes:

a.- Multa por incumplimiento de los plazos establecidos para el proveedor:

Será equivalente al 5% del valor total de la orden de compra por cada día de atraso.

b.- Multa por entregar productos distintos a los solicitados:

Será equivalente al 5% del valor del producto cambiado, ello sin perjuicio de dar cumplimiento al contrato, entregando el producto ofertado y adjudicado.

c.- Multa por otros incumplimientos contractuales y/o de los Términos de Referencia:

Será equivalente al 5% del valor total de la orden de compra por incumplimiento detectado, informado por la Directora (R) del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción o quien la subrogue.

Todos los valores señalados como multas, serán aplicados en pesos, moneda nacional.

ARTÍCULO 13º: DEL PROCEDIMIENTO DE RECLAMACIÓN DE MULTAS

- Cuando se verifiquen algún hecho que pudiera ser constitutiva de alguna de las Multas señaladas en el artículo 12º de los presentes Términos de Referencia, por parte de la Directora (R) del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción o quien la subrogue, se deberá notificar de ello al proveedor por escrito (vía correo electrónico), quien dispondrá de un plazo de 05 días hábiles a partir de la notificación para efectuar los descargos que estime pertinentes, adjuntando los antecedentes que sustenten sus alegaciones, por escrito y entregado en Baquedano N°300, comuna de Laja o mediante correo electrónico a educacion@daemlaja.cl.
- Una vez realizados los descargos por parte del proveedor, o en su defecto, una vez transcurrido el plazo de cinco días hábiles sin que el proveedor haya formulado descargos, de la Directora (R) del Liceo Bicentenario Politécnico Héroes de la Concepción o quien la subrogue, informará esta situación a la Jefa DAEM solicitando la aplicación de la multa, de ser procedente. En estos casos la Jefa DAEM deberá en un plazo de 10 días hábiles a contar de dicho informe, solicitar al Sr. Alcalde la aplicación de la Multa.
- La multa será aplicada mediante Decreto Alcaldicio, la que será notificada al proveedor en forma personal, vía correo electrónico o mediante carta certificada dirigida al domicilio señalado en el contrato. La notificación que se efectúe mediante





**MUNICIPALIDAD DE LAJA
DEPARTAMENTO EDUCACION**

carta certificada, se entenderá practicada a contar del tercer día hábil siguiente a su recepción en la oficina de correos correspondiente. El proveedor podrá interponer recurso de reposición en contra de esta resolución, dentro del plazo de cinco días hábiles contados desde la fecha de su notificación, por escrito y entregado en Baquedano N°300, comuna de Laja o mediante correo electrónico a educacion@daemlaja.cl.

- El Alcalde resolverá la reposición presentada, acogiendo total o parcialmente los fundamentos dados por el contratista, o bien, la rechazará confirmando la multa aplicada, sin perjuicio de los demás recursos que contempla la Ley N°19.880, que sean procedentes.

ARTÍCULO 14°: DEL PAGO

El pago se efectuará en un plazo de 30 días contados desde la presentación de la factura correspondiente, en un solo estado de pago por orden de compra emitida y contra la recepción conforme del servicio o bienes adquiridos.

Se entenderá por fecha de presentación de la factura aquella en que el proveedor contratado haga entrega de la totalidad de la documentación requerida para el pago.

El Departamento Administrativo de Educación Municipal de Laja, a través de su Unidad de Finanzas, pagará la factura debidamente visada por el Jefe de Finanzas.

ARTÍCULO 15°: DOCUMENTOS PARA EL PAGO

Para los efectos de proceder al pago de la factura, el proveedor contratado deberá hacer entrega de la siguiente documentación:

- Facturas correspondientes a nombre de:
 - Municipalidad de Laja – Departamento de Educación,
 - RUT: 69.170.300-2,
 - Dirección: Baquedano N°300 Laja.
- Orden de Compra aceptada por el proveedor.
- Certificado de Recepción Bodega DAEM.
- Las multas por deficiencias encontradas, si las hubiere.

ARTÍCULO 16°: JURISDICCIÓN, DOMICILIO, LEY APLICABLE

Toda divergencia que surja entre las partes acerca de la interpretación o aplicación de cualquiera de las cláusulas del contrato, será sometida a conocimiento de los Tribunales Ordinarios de Justicia.

Para los efectos del contrato las partes fijan su domicilio en la ciudad de Laja, prorrogando en consecuencia ante sus Tribunales la competencia.

En todos los casos será aplicable la Legislación Chilena que se presume conocida por las partes.



DAVID SEGUEL CRUZ
ENCARGADO (S) ADQUISICIONES
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN



PAULINA SANCHEZ VALDEBENITO
DIRECTORA (R)
LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO
HÉROES DE LA CONCEPCIÓN

